

Opća povijest prava i države

1. KOLOKVIJ

1. Što je bit Klistenovih reformi i kada do njih dolazi?

- a. Osniva se atičko-delski savez, 477. g. pr. Kr.
- b. Uvodi se ostracizam, 443. g. pr. Kr.
- c. Ukidanje plemena kao osnove atenske države, 509. g. pr. Kr. +
- d. Vijeće (bule) mijenja broj članova, 509. g. pr. Kr.

2. Predstavnici škole prirodnog prava između ostalih su:

- a. Wolf, Hobbes, Puffendorf +
- b. Leibniz, Piter, Accursius
- c. Jacobus, Baldus De Ubaldis, Cujacius
- d. Jacobus, Duarenus, Hotomanus

3. Ukoliko je u Babilonu žena bila bolesna, došlo je do nesuglasica u braku i muž se želi razvesti:

- a. Bolesna žena ima pravo na razvod i u tom slučaju uzima svoj dio, a ako se ne želi razvesti muž može oženiti drugu ženu, a bolesnu mora dalje uzdržavati +
- b. Supružnici su se razveli, a žena se vratila obitelji bez miraza
- c. Brak se uopće nije mogao razvesti ukoliko je žena bila bolesna
- d. Razvod braka ovisio je o zajedničkoj djeci

4. Foros banitio ili ex lex (izvan zakona) kazna je koja se, između ostalih, u Franačkoj izricala:

- a. Vojnom obvezniku koji se ogлуšio o zapovjed kralja
- b. Grofu koji nije osigurao izvršenje ugovorne obveze za ugovore sklopljene na području svoje grofovije
- c. Počinitelju teškog kaznenog djela u zamjenu za smrtnu kaznu
- d. Onome koji odbije platiti kaznu +

5. Zemlje vazala te državne službe i časti postaju nasljedne aktom:

- a. Kapitularij iz Quierzya 877. g.
- b. Edictum Clotarii iz 614. g.
- c. Libri Carolini 790. (792.) g.
- d. Kapitularij iz Meerssena 847. g.

6. Razlika u društvenoj pripadnosti određenom sloju u Hamurabijevom zakoniku najočitija je u:

- a. nasljednom pravu, u pogledu nužnih zakonskih nasljednika
- b. obveznom pravu, u pogledu ugovora o zajmu
- c. kaznenom pravu, u pogledu sankcija za povrede života i tijela +
- d. stvarnom pravu, u pogledu subjekata prava vlasništva

7. Koja od navedenih tvrdnji je točna u pogledu atenskog sudskog postupka:

- a. pravo samostalno pokrenuti postupak pred sudom imali su svi punoljetni atenski građani i meteci
- b. po okončanju postupka, sudsko vijeće je glasovalo o osnovanosti tužbenog zahtjeva, a potom i o obeštećenju
- c. javni postupak (graphe) mogao je pokrenuti samo oštećeni, pa kako je on snosio troškove postupka pripadala mu je i kompenzacija u potpunosti
- d. robovi su svjedočili uvijek pod mukama, a žena i djeca uz pristanak glave obitelji

8. Koji od navedenih autora u svojim djelima ne podržava neki oblik misli o povezanosti prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, tj. evolutivnost društvenih promjena:

- a. Montesquieu
- b. Karl Friedrich von Savigny
- c. Hugo Grotius +
- d. Gottfried Leibniz

9. Je li se u Babilonu otac mogao odreći svog djeteta?

- a. Ne, dijete uvijek ima pravo na određeni nasljedni dio i to na trećinu nasljednog dijela pokretne imovine
- b. Da, uvijek
- c. Da, ali samo uz dopuštenje suda i jedino iz razloga ponovljenog teškog zločina protiv oca +
- d. Da, ukoliko obitelj nije imala sredstava za život

10. Nasljednici pokretnina prema Salijskom zakoniku su:

- a. djeca umrlog, a ako njih nema majka umrlog, a ako ni nje nema braća i sestre umrlog, a potom tetka umrlog, ukoliko nema spomenutih onda njihovi potomci
- b. sinovi, unuci te ostali muški srodnici
- c. roditelji, djeca i supruga umrlog
- d. 1/3 djeca, 1/3 supruga i 1/3 Crkva ako ostavitelj nije načinio oporuku

11. Missi su u Franačkoj:

- a. Putujući službenici koji pomažu grofovima u izvršnoj vlasti i organiziraju Narodne skupštine
- b. Službenici na dvoru kralja koji kontroliraju financije i dvorske službe
- c. Izaslanici kralja koji nadziru dvorske i duhovne službenike u missaticama-područjima koji se sastoje od nekoliko grofovija +
- d. Prisjednici na thingu - sudu na području vicaria ili centena

12. Koja od navedenih tvrdnji je točna u pogledu postglosatorske škole:

- a. najznačajniji predstavnik ove Škole je Imerius koji svojim djelom Velika glosa (Glosa magistralis) postavlja temelje daljnjem proučavanju rimskog prava
- b. primjenjuju rimsko pravo u skladu s potrebama tadašnjeg pozitivnog prava, čime ga sadržajno mijenjaju +
- c. postglosatorski stil proučavanja rimskog prava nazivamo mos docendi italicus
- d. Baldus de Ubaldis proučava razlike u recepciji rimskog prava u pojedinim gradovima, čime postavlja temelje međunarodnog privatnog prava

13. Babilonski ugovor o ostavi stvari određene po rodu i ugovor o nalogu povezani su sa:

- a. ugovor o zajmu

- b. ugovorom o posudbi
- c. ugovorom o najmu
- d. ugovorom o društvu

14. Atensko stvarno pravo u svom razvoju:

- a. od Perikovih promjena svaka dema vodi popis građana i meteka te njihove imovine, što je osnova političkih prava i obveza
- b. sve do 4. stoljeća pr. n. e. zadržava obilježja plemenskog prava jer je vlasnik tek predstavnik zajednice koji upravlja danom mu imovinom te je mogao biti tužen za njezino rasipanje
- c. nije poznavalo hipoteku kao založno pravo na tuđoj nekretnini
- d. pod pravom vlasništva nije poznavalo zaštitu od smetanja posjeda, čime je zakupac bio pravno nezaštićen u odnosu na treće

15. Graphe paranomon je:

- a. javna tužba koju svaki atenski građanin može podnijeti protiv počinitelja kaznenog djela
- b. javna tužba koja se podnosi protiv osobe koja je povrijedila javni interes u kojem slučaju podnositelj ima pravo na dio kompenzacije
- c. javna tužba koju svatko može podići protiv zakonskog prijedloga, predlagača, ili donesenog zakona protivnog demokraciji +
- d. tužba protiv zakona koji se donose u Narodnoj skupštini

Opća povijest prava i države

2. KOLOKVIJ

1. Kada netko neka od svojih ovlaštenja koja ima na zemlju, zadržavajući ostala ovlaštenja, prenese na drugoga i to s očekivanjem da mu se ona nakon ispunjenja nekog uvjeta pod kojim su otuđena vrate, englesko pravo to naziva:

- a. estate pur autre vie
- b. reversion +
- c. fee simple
- d. reminder

2. Koju od navedenih tvrdnji ne možemo vezati za Sud zvjezdane komore (Star Chamber)?

- a. nastaje kao pododbor Tajnog vijeća Henrika VII. i stječe sudbenu nadležnost
- b. za razliku od Suda visokog povjerenstva, ovaj common law sud nije poznavao inkvizicijski postupak, čime je bilo onemogućeno da okrivljenik svjedoči pod mukama protiv samog sebe
- c. ovo tijelo je onemogućavalo prijetnje porotama i sudovima te time osiguravalo neovisnost ostalih engleskih sudova
- d. Henrik VII. ovo tijelo koristi za sprječavanje držanja vojnih družina i njihovih privatnih ratova

3. Koju tvrdnja je točna u pogledu engleskog instituta trusta u srednjem vijeku?

- a. iako nastaje u srednjovjekovnoj Engleskoj, institut se širi na ostatak Europe te ga prihvaćaju brojni kontinentalni pravni sustavi
- b. Statute of uses iz 1535. godine potvrđuje tadašnju praksu i pravno omogućava da trust bude ustanovljen na štetu krune ili vjerovnika
- c. radi zaštite pravne sigurnosti i sigurnosti prometa, common law sudovi krajem 14. stoljeća počinju odbijati priznati predano pravo na zemlju ukoliko ta osoba ujedno i ne uživa koristi tih prava
- d. postoji sukob izvora prava, jer common law priznaje prava nominalnog vlasnika trusta (trustee), dok statute law uzima u obzir da je vlasnika trusta dužan vršiti svoja vlasnička prava tako da koristi od njih ne uživa on sam nego druga osoba (beneficiary)

4. Ukupnost ovlaštenja na zemlju koja pripada seljaku u okviru timara:

- a. čini seljakovu baštinu (djedovinu), tj. obiteljsku zemlju koja prelazi s oca na njegove muške potomke
- b. su vezana za osobu seljaka te on ne može njima pravno raspolagati za svog života odnosno prenijeti ih u cijelosti ili dijelu na drugu osobu
- c. određuje timarnik, koji u konačnici i sudi u kakvom sporu o ostvarenju pojedinog ovlaštenja na njegovom timaru
- d. naslijedio bi njegov timarnik, ukoliko bi seljak umro bez zakonitog muškog nasljednika

5. Slavnom revolucijom se:

- a. sukladno Sredstvu upravljanja uzdiže Vojni savjet s Cromwellom na čelu, koji se poimenice navodi kao lord-protektor države
- b. obnavlja kraljevina s dinastijom Stuart, kao i Anglikanska crkva, vraćaju se konfiscirana krunska, crkvena i privatna dobra, dok se skoro svi zakoni prethodnih 20 godina proglašavaju ništavim
- c. uzdiže Dugi parlament koji zatvara nadbiskupe Lauda, Strafforda, ukida prerogativne sudove kao što je Sud visokog povjerenstva te ukida kraljeve protuzakonito uvedene carine i poreze
- d. potvrđuje da Parlament raspolaze krunom, pod uvjetima kako su utanačeni u Deklaraciji o pravima, koja će ubrzo biti potvrđena kao Zakon o pravima

6. U neredovite kraljeve prihode možemo ubrojiti:

- a. premije kao pokriće troškova osiguranja nezaštićenih osoba poput stranaca (poglavito Židova), a koja im jamči slobodu ulaska, kretanja i izlaska iz Engleske
- b. porez od trgovaca, početno kao vid premije za njihovu sigurnost i sigurnost njihove robe pri ulasku, kretanju i izlasku iz Engleske
- c. prihode od kraljevih domena, a u koje spadaju i prihodi od kraljevih šuma i kraljevih gradova
- d. prihode od kraljevskih povlastica (royal prerogatives) poput globe koju izriče kraljev sud ili dio vina koji se uvozi u luke

7. Koji od navedenih načela ne spada u temeljna načela Kancelarovog suda (equity law):

- a. može prisiliti stranku na izvršenje svake ugovorne obveze osim u slučaju ugovora o osobnoj službi
- b. sudi brzo i jeftino, jer on pomaže slabima i siromašnima
- c. uz obvezu primjene načela pravičnosti u konkretnom slučaju, dužan je poštivati pravila općeg običajnog i statutarnog prava
- d. ne može ustuknuti pred prevarom, pa ovaj sustav štiti prevarenog dužnika, tj. dužnika koji je vratio dug, a nije dobio potvrdu na koju se poziva vjerovnik

8. Ukoliko je presuda postala presedan, koju uvjet ne možemo kao obvezan vezati za nju:

- a. svi članovi višečlanog suda su se usuglasili s rješenjem, ali i pravnom osnovom rješenja (ratio decidendi)
- b. pravni zastupnici stranaka su svoje navode temeljili na pravnim autoritetima
- c. njome se rješava zbiljski spor kojeg su stranke iznijele pred sud, u okviru činjenica koje su iznijele
- d. uvažavanjem načela i razloga presude (ratio decidendi) svojstvo presedana stječe cijela presuda

9. Westminsterским statutom iz 1285. godine se:

- a. zbog opasnosti od kraljevog centralizma, kralju zabranjuje izdavanje novih kraljevskih naloga (writs)
- b. određuju šerifova prava poput prava pretresa, uhićenja, izručenja optuženih i njihovo privođenje pred sud
- c. kraljevoj sudbenosti izravno povjeravaju sve parnice koje se tiču dugova, neovisno duguje li se na osnovi prisege ili bez nje

d. određuje kraljeva sudska nadležnost, i to tako da kralj ima isključivu sudbenost u pogledu delikata kao što su ubojstvo, pljačka i krađa veće vrijednosti

10. Koja od navedenih tvrdnji je točna u pogledu šerijatske sudbenosti i sudskog postupka u srednjovjekovnom Turskom Carstvu:

a. sudski postupak se sastojao od tri stupnja

b. fetvom se otklanjao spor u pogledu pravnog vrela, tj. davao se odgovor koju pravnu normu treba primijeniti na pojedinačan slučaj

c. posebnu vrstu sudaca predstavljaju naibi, koji sude samo sporove o vjerskim zakladama (vakufi)

d. izvanredni pravni lijek je bio moguć kroz žalbu muftiji na kadijinu presudu

11. Koja tvrdnja je točna u pogledu izmjena prava glasa u Velikoj Britaniji:

a. Zakon iz 1711. godine predviđa da pasivno biračko pravo imaju samo platci najmanje 300 funti poreza na prihod sa zemlje

b. Zakon iz 1867. dokida tzv. „trulim gradovima“ svojstvo izborne jedinice, dok gradovi koji imaju između dvije i četiri tisuće stanovnika od jednog zastupnika

c. Zakonom iz 1928. g. uvodi se opće pravo glasa za muškarce s navršених 21 godinu te za žene koje su navršile 30 godina

d. Zakon iz 1918. g. uvodi opće i jednako pravo glasa za muškarce i žene s navršених 21 godinu

12. Koja tvrdnju kao točnu možemo prihvatiti u pogledu konkordata:

a. čine jedan od pisanih izvora općeg kanonskog (crkvenog) prava

b. prema legalnoj teoriji konkordat je ustupak crkve državi, jer njime crkva ustupa nešto što joj pripada

c. u ovim sporazumima, papa kao glavar i predstavnik Katoličke crkve ujedno predstavlja i sve vjernike (katolike) države s kojom se sklapa ovaj međunarodni ugovor

d. konkordat je papin pismeni odgovor na molbu pojedinca kojim rješava kakvo pravno pitanje ili papa dodjeljuje kakvu milost

13. Do presedana koji određuje englesku vladu kao kolegij solidarnog političkog mandata i političke odgovornosti pred parlamentom dolazi:

a. usvajanjem načela odvojenosti 1706. godine, koje nalaže prestanak mandata poslanika ukoliko primi ministarski položaj, osim u slučaju ponovnog izbora na dopunskim izborima

b. Izbornim zakonom iz 1867. g. koji omogućuje nastanak modernih političkih stranaka uslijed znatnog proširenja prava glasa, što će ubrzo dovesti do usvajanja zakona o izbornim krivičnim djelima

c. odbijanjem izglasavanja proračuna premijera Walpolea od strane novoizabranog parlamenta 1742. godine, čime bi novi nalog za raspuštanje parlamenta kralja izravno suprotstavio volji biračkog tijela

d. Zakonom o nasljeđivanju prijestolja iz 1701. godine, kojim se izvršnost kraljevske isprave uvjetuje ministarskim supotpisom odgovornost ministra, što otvara mogućnost odgovornosti ministra (impeachment)

14. Koja tvrdnja je točna u pogledu Velike povelje sloboda (Magna Charta):

a. određuje da svi slobodni ljudi moraju imati određeno naoružanje razmjerno svom imetku

b. globe grofovima i barunima mogu izricati samo njima jednaki i to razmjerno težini njihove povrede

c. uspostavlja se zakonodavni postupak u kojem se određena osoba zbog njenih određenih postupaka proglašava krivom i izriče joj se kazna - gubitak časti, konfiskacija imovine i smrt

d. njezinim usvajanjem 1100. godine potvrđuju se veliki ustupci crkvi i plemstvu

15. Koja tvrdnja nije točna u pogledu kapitulacija:

a. čine posebnu vrstu trgovačkih međudržavnih (međunarodnih) ugovora koje je sklapala Turska sa europskim zemljama u 16. st, a posebnost je u tome što su to ugovori bez uzajamnosti.

b. državljanima zapadnoeuropskih zemalja ovim ugovorima stječu potpuni pravni imunitet u Turskoj u svrhu nesmetanog bavljenja trgovinom.

c. uključuju razne privilegije koje se primjerice jamče Turcima na teritoriju Francuske, dok francuski građani nemaju te iste privilegije na teritoriju Otomanskog Carstva

d. prvi ugovor ove vrste zaključen je s Otomanskim Carstvom 1536. godine

Opća povijest prava i države

3. KOLOKVIJ

1. Razliku između državnog i privatnog vlasništva zemlje u sovjetsko pravo po prvi put unosi:

a. Dekret o zemlji iz 1917.

b. Ustav iz 1936.

c. Nova ekonomska politika iz 1921.

d. Kolhozni ustav iz 1930.

2. Zakon o odnosima radnika i poslodavca, donesen 1947. godine u SAD-u:

a. uspostavlja jednakost između poslodavaca i uposlenih tako što je niz sindikalnih aktivnosti proglasio nezakonitim

b. osigurava pravo kolektivnog ugovaranja

c. uređuje organizaciju sindikata i njihova prava da zaključuje kolektivne ugovore

d. uvodi starosne mirovine, odštete radnicima za povrede na poslu, bolesničko osiguranje i minimalne nadnice za neke grane industrije

3. Prema kojem ruskom ustavnopravnom aktu unatoč usvojenom načelu delegacije nadležnosti VCIK nije mogao ratificirati međunarodni ugovor, nego je za tu svrhu nužno morao sazvati Kongres sovjeta:

a. Ustav iz 1924.

b. Ustav iz 1936.

c. Ustav iz 1918.

d. Izjava o pravima radnog i izrabljivanog naroda iz 1918.

4. Postupak u slučaju da predsjednik SAD prijedlog zakona odbije, ili ga vrati s primjedbama, je:

a. Prijedlog ponovo razmatra dom iz kojeg potječe: ako ga prihvati neizmijenjenog 2/3 članova tog doma te 2/3 članova drugog doma zakon stupa na snagu

b. Prijedlog ponovo razmatra dom iz kojeg potječe : ako ga neizmijenjenog prihvati 2/3 članova tog doma upućuje se drugom domu pa ako ga i ovaj prihvati s 2/3 glasova prijedlog se ponovo upućuje predsjedniku na potpisivanje

c. Prijedlog ponovo razmatra dom iz kojeg prijedlog potječe i ako ga ponovo nadpolovičnom neizmijenjenog prihvate članovi tog doma prijedlog se može ponovo uputiti predsjedniku

d. Prijedlog se uz izmjene može ponovo uputiti predsjedniku, ali tek protekom roka od 90 dana

5. Koju tvrdnju kao točnu možemo vezati za amandmane na ustav SAD:

- a. prema 10. amandmanu sve što Ustavom izrijekom nije u nadležnosti Federacije ili nije izrijekom zabranjeno državama-članicama je "ostavljeno državama ili narodu"
 - b. amandman postaje punovažan, tj. dio Ustava SAD tek kada ga nakon usvajanja ratificira 1/2 država članica saveza
 - c. prema 26. amandmanu iz 1971. g. aktivno biračko pravo ne može biti uskraćeno zbog rase, boje ili ranijeg ropstva
 - d. inicijativa za amandmane pripada isključivo federaciji, i to Kongresu (2/3 većina u oba doma), ali i predsjedniku SAD-a
6. Impeachment kao postupak protiv predsjednika SAD-a pokrenut je 1868. god:
- a. Protiv Johnsona nakon što je donesen Zakon o držanju službe, odnosno nakon što nije tražio suglasnost Senata za otpuštanje ministra rata
 - b. Protiv Jeffersona nakon uvođenja tzv. Spoil system-a
 - c. Protiv Adamsa nakon donošenja Zakona o strancima i Zakona o neprijateljskoj djelatnosti
 - d. Protiv Jacksona zbog ukidanja imovinskog cenzusa samo za slobodne
7. U pogledu postrevolucionarnog bračnog i obiteljskog prava u Francuskoj, možemo kao točnu vezati tvrdnju:
- a. Zakonom o braku i obitelji iz 1792. g. razvod braka nije moguć, dok je za rješavanje nesporazuma u obitelji zadužen obiteljski sud sastavljen od rođaka
 - b. unatoč nejednakosti supružnika, Code civil načelno omogućava i ženi pravo na jednostrani razvod braka u slučaju zlostavljanja, teške nepravde, osude na sramotnu kaznu i preljuba
 - c. Code civil dozvoljava izvanbračnom djetetu tužbu za utvrđivanje očinstva pri čemu takvo dijete zadržava sva prava prema majci i njezinoj obitelji
 - d. ukoliko supružnici nisu ništa ugovorili u pogledu imovinskih odnosa u braku, Code civil za nekretnine predviđa sistem miraza
8. Ustavni presedani da predsjednik u Francuskoj predsjedava (Vladi i nacionalnim svečanostima), ali ne vlada, uspostavljeni su:
- a. za vrijeme Vichyevskog režima koji je potpisao maršal Petain i traje do 1946. god.
 - b. za vrijeme Druge republike kada nijedan predsjednikov akt nije izvršan bez supotpisa ministra
 - c. za Prve republike u vrijeme Jakobinskog ustava, ali kako Ustav nije zaživio nisu primjenjivani ni ti presedani
 - d. za vrijeme Treće republike nakon što je Mac Mahon morao dati ostavku te je republikanska većina izabrala Grevy-a koji nije koristio pravo veta niti raspuštanja skupštine
9. Najveću posebnost boljševičkog Zakona o braku, obitelji i starateljstvu iz 1926. god. predstavlja:
- a. u pogledu imovine propisan je sistem miraza, no isključivo u pogledu pokretnina jer nekretnine ostaju odijeljene
 - b. posvojenje ovim zakonom postaje kazneno djelo, a nastaje i pravno razlikovanje bračne i izvanbračne djece
 - c. faktični brak, koji je u sudskoj praksi izjednačen s (registriranim) brakom
 - d. supružnici imaju pravo na razvod, ali ne prije nego što u braku provedu dvije godine, pri čemu ovo pravo gube nakon što u braku provedu 20 godina
10. Koja od navedenih nadležnosti se može vezati kao točna uz Vrhovni sud SSSR-a:
- a. kao prizivni sud trećeg stupnja sudi najteže delikte
 - b. daje obvezatan zaključak na upite vrhovnih sudova saveznih republika (o pitanjima iz saveznog zakonodavstva)
 - c. može se proglasiti nenadležnim na upit CIK SSSR u pogledu pravnog značenja kakve odredbe Ustava SSSR
 - d. nakon 1938. g. preuzima sve poslove upravno-sudske prirode u svoju nadležnost (npr. izbor sudaca, financije sudstva itd.)
11. Koja od navedenih tvrdnji točno opisuje odnos države i Crkve u Francuskoj:
- a. u pokušaju negacije društvene uloge Crkve, konzul Napoleon Dekretom o slobodi vjerovanja uvodi kult Razuma i Vrhovnog bića
 - b. Prema Konkordatu iz 1801. g. katolička vjera više nije državna no njezino ispovijedanje je slobodno, zapisnig biskupi dužni podnijeti ostavke pa papa ovim aktom priznaje Francusku republiku iako Konkordat ne predviđa vraćanje ranije oduzetih crkvenih imanja
 - c. Dekret o ukidanju neopozivosti vjerske prisega nalaže da izabranog svećenika prije preuzimanja službe treba potvrditi biskup, no ukoliko bi to biskup odbio svećenik se mogao obratiti državnom sudu koji donosi konačnu odluku
 - d. Građanskim ustavom o svećenstvu ukinuti su crkveni redovi i kongregacije (osim onih koji su držale bolnice i škole), a bivši redovnici su postali građani
12. Za Direktorijski ustav možemo vezati tvrdnju:
- a. izvršnu vlast je imao prvi konzul, koji je poimenično naveden, dok su druga dva konzula imala tek savjetodavnu ulogu
 - b. stupio je na snagu nakon što je prihvaćen na referendumu te se njime po prvi put uvodi dvodomnost u vidu Doma perova i Doma poslanika
 - c. u pogledu zakonodavnog prijedloga domovi nisu bili jednaki, jer je Vijeće starih zakonski prijedlog moglo isključivo prihvatiti ili odbiti u cijelosti
 - d. zakonodavnu vlast i pravo predlaganja proračuna ima 5 direktora, kao kolegijalni poglavar države
13. Koja od navedenih tvrdnji je točna u pogledu Zakona o istražnom postupku iz 1934. godine:
- a. ovaj zakon osigurava šira procesualna jamstva za okrivljenog, čime se njegov položaj poboljšava
 - b. istraga se ograničava na najviše tri mjeseca
 - c. predviđeno je pravo žalbe Vrhovnom sudu
 - d. rasprava se provodi bez sudjelovanja optuženog
14. U Francusku ustavnost, dvodomnost je uvedena:
- a. Ustavom 1791., i održala se do Pete Republike
 - b. s parlamentarnom republikom koja kao novinu donosi Treća republika
 - c. Direktorijskim ustavom, ali je Prvom ustavnom poveljom izmijenjena
 - d. Ustavom iz 1795., ali je ustavom Druge republike nakratko opet uvedena jednodomna skupština
15. Pravo apsolutnog veta na zakone koje su donosile skupštine engleskih kolonija u Sjevernoj Americi pripadalo je:
- a. parlamentu
 - b. guverneru
 - c. kralju
 - d. Tajnom savjetu

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=31560388&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

Pitanje 12
Točno
Broj bodova: 1,00 od 1,00
Označi pitanje

Što je bit Klisenovih reformi i kada do njih dolazi?

- ☐ a. Vijeće (bule) mijenja broj članova, 509. g. pr. Kr.
- ☒ b. Ukidanje plemena kao osnove atenske države, 509. g. pr. Kr. ✓
- ☐ c. Uvodi se ostracizam, 443. g. pr. Kr.
- ☐ d. Osniva se atičko-delski savez, 477. g. pr. Kr.

Pitanje 13
Točno
Broj bodova: 1,00 od 1,00
Označi pitanje

Ukoliko je u Babilonu žena bila bolesna, došlo je do nesuglasica u braku i muž se želi razvesti.

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=31560388&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

Pitanje 11
Točno
Broj bodova: 1,00 od 1,00
Označi pitanje

Razlika u društvenoj pripadnosti određenom sloju u Hamurabijevom zakoniku najočitija je u:

- ☐ a. stvarnom pravu, u pogledu subjekata prava vlasništva
- ☐ b. obveznom pravu, u pogledu ugovora o zajmu
- ☒ c. kaznenom pravu, u pogledu sankcija za povrede života i tijela ✓
- ☐ d. nasljednom pravu, u pogledu nužnih zakonskih nasljednika

Pitanje 12
Točno

Što je bit Klisenovih reformi i kada do njih dolazi?

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=3156038&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

Pitanje 10
Točno
Broj bodova: 1,00 od 1,00
Označi pitanje

Je li se u Babilonu otac mogao odreći svog djeteta?

- ☐ a. Da, uvijek
- ☒ b. Da, ali samo uz dopuštenje suda i jedino iz razloga ponovljenog teškog zločina protiv oca ✓
- ☐ c. Da, ukoliko obitelj nije imala sredstava za život
- ☐ d. Ne, dijete uvijek ima pravo na određeni nasljedni dio i to na trećinu nasljednog dijela pokretne imovine

Aktivirajte sustav Windows
Idite u postavke da biste aktivirali Windows

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=3156038&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

Netočno
Broj bodova: 0,00 od 1,00
Označi pitanje

Atensko stvarno pravo u svom razvoju:

- ☐ a. pod pravom vlasništva nije poznavalo zaštitu od smetanja posjeda, čime je zakupac bio pravno nezaštićen u odnosu na treće
- ☒ b. nije poznavalo hipoteku kao založno pravo na tuđoj nekretnini ✗
- ☐ c. od Perikovih promjena svaka dema vodi popis građana i meteka te njihove imovine, što je osnova političkih prava i obveza
- ☐ d. sve do 4. stoljeća pr. n. e. zadržava obilježja plemenskog prava jer je vlasnik tek predstavnik zajednice koji upravlja danom mu imovinom te je mogao biti tužen za njezino rasipanje

Pitanje 10
Točno
Broj bodova: 1,00 od 1,00

Je li se u Babilonu otac mogao odreći svog djeteta?

Aktivirajte sustav Windows
Idite u postavke da biste aktivirali Windows

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=3156038&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

Pitanje 8
Netočno
Broj bodova: 0,00 od 1,00
Označi pitanje

Foros banitio ili ex lex (izvan zakona) kazna je koja se, između ostalih, u Franačkoj izricala:

- ☐ a. Onome koji odbije platiti kaznu
- ☐ b. Vojnom obvezniku koji se ogлуšio o zapovjed kralja
- ☒ c. Grofu koji nije osigurao izvršenje ugovorne obveze za ugovore sklopljene na području svoje grofovije
- ☐ d. Počinitelju teškog kaznenog djela u zamjenu za smrtnu kaznu

Pitanje 9
Netočno
Broj bodova: 0,00 od 1,00
Označi pitanje

Atensko stvarno pravo u svom razvoju:

Aktivirajte sustav Windows
Idite u postavke da biste aktivirali Windows

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=3156038&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

Pitanje 7
Netočno
Broj bodova: 0,00 od 1,00
Označi pitanje

Koji od navedenih autora u svojim djelima ne podržava neki oblik misli o povezanosti prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, tj. evolutivnost društvenih promjena:

- ☐ a. Karl Friedrich von Savigny
- ☐ b. Hugo Grotius
- ☒ c. Montesquieu
- ☐ d. Gottfried Leibniz

Pitanje 8
Netočno
Broj bodova: 0,00 od 1,00
Označi pitanje

Foros banitio ili ex lex (izvan zakona) kazna je koja se, između ostalih, u Franačkoj izricala:

Aktivirajte sustav Windows
Idite u postavke da biste aktivirali Windows

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=31560388&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

Pitanje 6
Netočno
Broj bodova: 0,00 od 1,00
Označi pitanje

Koja od navedenih tvrdnji je točna u pogledu atenskog sudskog postupka:

- ☒ a. robovi su svjedočili uvijek pod mukama, a žena i djeca uz pristanak glave obitelji
- ☐ b. pravo samostalno pokrenuti postupak pred sudom imali su svi punoljetni atenski građani i meteci
- ☐ c. javni postupak (graphe) mogao je pokrenuti samo oštećeni, pa kako je on snosio troškove postupka pripadala mu je i kompenzacija u potpunosti
- ☐ d. po okončanju postupka, sudsko vijeće je glasovalo o osnovanosti tužbenog zahtjeva, a potom i o obeštećenju

Aktivirajte sustav Windows
Idite u postavke da biste aktivirali Windows

Pitanje 7
Netočno
Broj bodova: 0,00 od 1,00
Označi pitanje

Koji od navedenih autora u svojim djelima ne podržava neki oblik misli o povezanosti prošlosti,

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=31560388&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

Pitanje 5
Točno
Broj bodova: 1,00 od 1,00
Označi pitanje

Zemlje vazala te državne službe i časti postaju nasljedne aktom:

- ☐ a. Kapitularij iz Meerssena 847. g.
- ☒ b. Kapitularij iz Quierzya 877. g.
- ☐ c. Edictum Clotaril iz 614. g.
- ☐ d. Libri Carolini 790. (792.) g.

Aktivirajte sustav Windows
Idite u postavke da biste aktivirali Windows

Pitanje 6
Netočno
Broj bodova: 0,00 od 1,00
Označi pitanje

Koja od navedenih tvrdnji je točna u pogledu atenskog sudskog postupka:

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=3156038&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

Pitanje 4
Netočno
Broj bodova: 0,00 od 1,00
Označi pitanje

Missi su u Franačkoj:

- ☒ a. Službenici na dvoru kralja koji kontroliraju financije i dvorske službe
- ☐ b. Izaslanici kralja koji nadziru dvorske i duhovne službenike u missaticama-područjima koji se sastoje od nekoliko grofovija
- ☐ c. Prisjednici na thingu - sudu na području vicaria ili centena
- ☐ d. Putujući službenici koji pomažu grofovima u izvršnoj vlasti i organiziraju Narodne skupštine

Pitanje 5
Točno
Broj bodova:

Zemlje vazala te državne službe i časti postaju nasljedne aktom:

Aktivirajte sustav Windows
Idite u postavke da biste aktivirali Windows

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=3156038&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

Sadržajno mijenja

Pitanje 3
Točno
Broj bodova: 1,00 od 1,00
Označi pitanje

Babilonski ugovor o ostavi stvari određene po rodu i ugovor o nalogu povezani su sa:

- ☐ a. ugovorom o društvu
- ☐ b. ugovorom o najmu
- ☒ c. ugovor o zajmu
- ☐ d. ugovorom o posudbi

Pitanje 4
Netočno
Broj bodova: 0,00 od 1,00
Označi pitanje

Missi su u Franačkoj:

- ☒ a. Službenici na dvoru kralja koji kontroliraju financije i dvorske službe
- ☐ b. Izaslanici kralja koji nadziru dvorske i duhovne službenike u missaticama-područjima koji se

Aktivirajte sustav Windows
Idite u postavke da biste aktivirali Windows

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=31560388&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

Pitanje 2
Netočno
Broj bodova: 0,00 od 1,00
Označi pitanje

Koja od navedenih tvrdnji je točna u pogledu postglosatorske škole:

- ☐ a. Baldus de Ubaldus proučava razlike u recepciji rimskog prava u pojedinim gradovima, čime postavlja temelje međunarodnog privatnog prava
- ☐ b. postglosatorski stil proučavanja rimskog prava nazivamo *mos docendi italicus*
- ☒ c. najznačajniji predstavnik ove škole je Irnerius koji svojim djelom Velika glosa (Glosa magistralis) postavlja temelje daljnjem proučavanju rimskog prava
- ☐ d. primjenjuju rimsko pravo u skladu s potrebama tadašnjeg pozitivnog prava, čime ga sadržajno mijenjaju

Aktivirajte sustav Windows
Idite u postavke da biste aktivirali Windows

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=31560388&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

13 14 15
Prikaži jednu po jednu stranicu
Završi pregled

Pitanje 1
Netočno
Broj bodova: 0,00 od 1,00
Označi pitanje

Nasljednici pokretnina prema Salijskom zakoniku su:

- ☒ a. sinovi, unuci te ostali muški srodnici
- ☐ b. roditelji, djeca i supruga umrlog
- ☐ c. djeca umrlog, a ako njih nema majka umrlog, a ako ni nje nema braća i sestre umrlog, a potom tetka umrlog, ukoliko nema spomenutih onda njihovi potomci
- ☐ d. 1/3 djeca, 1/3 supruga i 1/3 Crkva ako ostavitelj nije načinio oporuku

Pitanje 2
Netočno
Broj bodova: 0,00 od 1,00

Koja od navedenih tvrdnji je točna u pogledu postglosatorske škole:

Aktivirajte sustav Windows
Idite u postavke da biste aktivirali Windows

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=3156038&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

Pitanje 2
Netočno
Broj bodova: 0,00 od 1,00
Označi pitanje

Koja od navedenih tvrdnji je točna u pogledu postglosatorske škole:

- ☐ a. Baldus de Ubaldis proučava razlike u recepciji rimskog prava u pojedinim gradovima, čime postavlja temelje međunarodnog privatnog prava
- ☐ b. postglosatorski stil proučavanja rimskog prava nazivamo *mos docendi italicus*
- ☒ c. najznačajniji predstavnik ove škole je Irnerius koji svojim djelom Velika glosa (Glosa magistralis) postavlja temelje daljnjem proučavanju rimskog prava
- ☐ d. primjenjuju rimsko pravo u skladu s potrebama tadašnjeg pozitivnog prava, čime ga sadržajno mijenjaju

Pitanje 3
Točno
Broj bodova:

Babilonski ugovor o ostavi stvari određene po rodu i ugovor o nalogu povezani su sa:

Aktivirajte sustav Windows
Idite u postavke da biste aktivirali Windows

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=3156038&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

Sadržajno mijenjaju

Pitanje 3
Točno
Broj bodova: 1,00 od 1,00
Označi pitanje

Babilonski ugovor o ostavi stvari određene po rodu i ugovor o nalogu povezani su sa:

- ☐ a. ugovorom o društvu
- ☐ b. ugovorom o najmu
- ☒ c. ugovor o zajmu
- ☐ d. ugovorom o posudbi

Pitanje 4
Netočno
Broj bodova: 0,00 od 1,00
Označi pitanje

Missi su u Franačkoj:

- ☒ a. Službenici na dvoru kralja koji kontroliraju financije i dvorske službe
- ☐ b. Izaslanici kralja koji nadziru dvorske i duhovne službenike u missaticama-područjima koji se

Aktivirajte sustav Windows
Idite u postavke da biste aktivirali Windows

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=31560388&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

d. javna tužba koju svaki atenski građanin može podnijeti protiv počinitelja kaznenog djela

Pitanje 15
Točno
Broj bodova: 1,00 od 1,00
Označi pitanje

Predstavnici škole prirodnog prava između ostalih su:

- a. Leibniz, Piter, Accursius
- ☒ b. Wolf, Hobbes, Puffendorf
- c. Jacobus, Duarenus, Hotomanus
- d. Jacobus, Baldus De Ubaldis, Cujacius

Aktivirajte sustav Windows
Idite u postavke da biste aktivirali Windows

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=31560388&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

a. javna tužba koju svatko može podići protiv zakonskog prijedloga, predlagača, ili donesenog zakona protivnog demokraciji

Pitanje 14
Točno
Broj bodova: 1,00 od 1,00
Označi pitanje

Grappe paranomon je:

- ☒ a. javna tužba koju svatko može podići protiv zakonskog prijedloga, predlagača, ili donesenog zakona protivnog demokraciji
- b. javna tužba koja se podnosi protiv osobe koja je povrijedila javni interes u kojem slučaju podnositelj ima pravo na dio kompenzacije
- c. tužba protiv zakona koji se donose u Narodnoj skupštini
- d. javna tužba koju svaki atenski građanin može podnijeti protiv počinitelja kaznenog djela

Aktivirajte sustav Windows
Idite u postavke da biste aktivirali Windows

Pitanje 15
Točno
Broj bodova: 1,00 od 1,00
Označi pitanje

Predstavnici škole prirodnog prava između ostalih su:

moodle.srce.hr/2021-2022/mod/quiz/review.php?attempt=3156038&cmid=2112996

Rad na sustavu Helpdesk Moji e-kolegiji Sadržaj Josipa Golc

Pitanje 13
Točno
Broj bodova: 1,00 od 1,00
Označi pitanje

Ukoliko je u Babilonu žena bila bolesna, došlo je do nesuglasica u braku i muž se želi razvesti:

- ☒ a. Bolesna žena ima pravo na razvod i u tom slučaju uzima svoj dio, a ako se ne želi razvesti muž može oženiti drugu ženu, a bolesnu mora dalje uzdržavati
- ☐ b. Razvod braka ovisio je o zajedničkoj djeci
- ☐ c. Brak se uopće nije mogao razvesti ukoliko je žena bila bolesna
- ☐ d. Supružnici su se razveli, a žena se vratila obitelji bez miraza

Pitanje 14
Točno
Broj bodova:

Graphe paranomon je:

Aktivirajte sustav Windows
Idite u postavke da biste aktivirali Windows

23:55

DRUGI KOLOKVIJ OPPD

1. Prvim parlamentom, odnosno općim predstavništvom naroda smatra se skup iz?
 - a. 1295. jer se za Edwarda I uspostavlja Model Parlament s jasno određenim predstavništvom gradova
 - b. 1254. kada i niže plemstvo u njega izabire po četiri predstavnika za svaku grofoviju
 - c. 1265. jer su u njega uz krunske vazale povezani ne samo po dva predstavnika koje je izabralo niže plemstvo u grofovijском sudu nego i po dva predstavnika iz svakog slobodnog kraljevskog grada
 - d. 1332. jer se tada parlament razdvaja na Gornji i Donji dom
2. Mjesnu vlast u srednjovjekovnoj Engleskoj čine:
 - a. Šerifi (kasnije nazvan grofovi) i načelnici
 - b. Kancelar, predsjedavajući skupština gradova i vlasnici vlastelinstava
 - c. Grofovi, rizničar, mjesni sudac
 - d. Mirovni i putujući suci te veliki baruni
3. Common law stvaraju:
 - a. Manorijalni sudovi običajnim odlukama
 - b. Vrhovni (kraljevski) sudovi svojim presedanima zasnovanim na općim običajima kraljevstva
 - c. Putujući suci poštujući običaje
 - d. Parlament i kralj popisujući sudske odluke u registre tzv. Year books
4. Što se tiče naslijeđa nepokretne imovine (real property) iza ostavitelja common law sudovi krajem 12. st stvaraju pravo da:
 - a. Nasljeđuju sinovi na jednake dijelove
 - b. 1/3 nasljeđuje žena, 1/3 djeca, 1/3 Kruna, sizeren, Crkva ili daljnji rođaci
 - c. Nasljeđuje najstariji sin čitavu nepokretnu imovinu (načelo primogeniture)
 - d. Zemlja se vraća sizerenu
5. Koji je dokument odredio da najšire ovlaštenje na zemlju koje se ne drži neposredno od krune može biti slobodno otuđeno ili prenesen, ali tako da bude preneseno cijelo, a ne samo njegov dio?
 - a. Quia Emptores iz 1290.
 - b. Klarendonska odluka iz 1164.
 - c. Statue of Uses iz 1535.
 - d. Krunidbena povelja iz 1100.
6. Navedite koja tvrdnja je točna u pogledu poreznog sustava u turskoj državi:
 - a. Glavni prihod turske države dolazi od oporezivanja iznimno razvijene trgovine te obrta
 - b. Izrada popisa svog obradivog zemljišta i domaćinstava koja ih obrađuju povjerena je državnim službenicima- kadijaskerima
 - c. Politička osnova poreznog sustava bila je dužnost doprinosa svih podanika sultana za zajedničke potrebe
 - d. Gospodarski cilj ovako ustrojenog sustava bio je izrabljivanje, pri čemu je država bila glavni i najveći, a u pravilu i jedini stalni izrabljivač
7. Koja je tvrdnja točna u pogledu podjele društva u turskoj državi?
 - a. Prijelaz iz jednog društvenog razreda u drugi je lagan, jer je posljedica zanimanja
 - b. Društvo slobodnih čine vojnici (asker), ljudi knjige (ulema) i kadijaskeri
 - c. Ljudi knjige (ulema) su plaćali porez u vidu glavarine (đizija)
 - d. U razred raja (narod) ubrajaju se isključivo seljaci poljoprivrednici
8. Pod pojmom povelje (berat) u turskoj državi se označavala:
 - a. Pravno mišljenje muftije, kao najvećeg poznavatelja vjere i prava, o pravnom izvoru kojeg je potrebno primijeniti u konkretnom slučaju
 - b. Isprava kojom se određivalo zemljište koje spada u obdarenikov timar, broj domaćinstva i količina priroda na koji on polaže pravo
 - c. Potvrda o danom doprinosu muslimanskoj vjerskoj zajednici (zekat), koji je služio za pomoć udovicama i siročadi, otkupu ratnih zarobljenika i sl.
 - d. Potvrda kojom je muž preuzimao dužnost uzdržavanja žene za vrijeme trajanja braka (nafaka)
9. Sudski postupak prema šerijatskom pravu:
 - a. Prisegu koristi samo kad nema drugih dokaza i za točno određene činjenice odnosno sa točno određenim posljedicama
 - b. Ne sadrži inkvizitorne elemente, pa sudac nije bio dužan brinuti o javnim interesima
 - c. Uz racionalne dokaze, oslanja se i na božji sud kao dokazno sredstvo
 - d. Se odvija u tri stupnja